

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 하도급 대금 지급에 관한 사항
2. 관계기간 : ○○■■■■병원
3. 내 용
가. 업무개요

○○■■■■병원에서는 국가유공자의 환자유형별 맞춤형 의료서비스 제공과 급성기-재활-요양으로 이어지는 의료전달체계 확립을 위해 요양병원 건립 공사를 시행 중에 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제34조(하도급대금의 지급) 제9항에서는 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관이 발주하는 건설공사를 도급받은 수급인과 그 하수급인은 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2 제1항에 따른 시스템을 이용하여 공사대금을 청구하여 수령하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제35조(하도급대금의 직접지급) 제2항 제1호에 따르면 발주자가 하도급대금을 직접 하수급인에게 지급하기로 발주자와 수급인 간 또는 발주자·수급인 및 하수급인이 그 뜻과 지급의 방법·절차를 명백하게 하여 합의한 경우 발주자는 하도급대금을 하수급인에게 직접 지급하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 하수급인이 하도급 대금 직접지급 합의를 제출 시에는 하수급이 시공한 분에 해당하는 하도급 대금을 발주자가 하수급인에게 직접 지급하여야 하며, 수급인은 기성점사 및 준공점사 시 하수급인이 시공한 부분에 대한 내역을 구분하여 신청하고 하도급 대금의 지급청구도 분리하여 청구하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 ○○■■■■병원 종합감사 시 하도급 대금 지급내역을 확인한 결과, [표]와 같이 요양병원 건립공사의 하도급 대금과 관련하여 하수급인은 전자조달시스템을 이용하여 공사대금을 청구하여야 하나, 수급인을 통해 공사대금을 지급 받고 있으며, 「하도급 대금 직접지급 합의서」를 작성하였음에도 수급인에게 하도급 공사대금이 지급 되고 있는 사실이 확인되었습니다.

[표] ○○■■■■요양병원 증축공사 현황

(단위:천원)

수급인	하수급인	공사분야	계약일자	하도급계약금액	하도급대금 직접지급 합의서 작성일
		조적,미장,방수,타일			
		외부패널옹벽공사			
		철근콘크리트공사			-

※ (주)공감시대 업체는 현재 통장 가압류 됨에 따라 수급인이 직접 지급 중

4. 관계기관 의견

○○■■■■병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○■■■■병원장은

- 향후 공사대금 지급 관련 전자조달시스템 이용으로 건설사 및 하도급 업체가 청구·지급하여 건설사에 의한 각종 공사대금, 임금 등의 체불 가능성이 원칙적으로 차단될 수 있도록 관련 규정을 철저히 준수하여 주시기 바라며,(통보)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

6. 관련자